

통 보

1. 제 목 : 기업지원펀드 투자 제안 접수 방법 등 개선 필요
2. 소관부점 : 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항에 따라 기업 정상화 지원 관련 펀드 등 출·투자 및 관리(NPL펀드 포함) 등 업무를 담당하고 있으며, 구조개선기업 등의 경영정상화 지원을 위해 설립된 집합투자 기구(이하 “기업지원펀드” 라 한다)에 대한 투자·관리에 관한 업무의 기준 등을 정한 「기업지원펀드 투자 및 관리 업무요강」(이하 “기업지원펀드 요강” 이라 한다)의 소관부점이다.

나. 투자 제안 접수 방법 개선 필요

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

기업지원펀드 요강 제7조에 따르면 공사가 기업지원펀드에 투자하는 방식은 ①운용사가 제안하는 프로젝트펀드, 블라인드펀드¹⁾ 등에 투자 (이하 “수시접수 방식” 이라 한다), ②공사가 펀드의 목표 조성금액, 기준

1) 기업지원펀드 요강 제2조에 따르면 “프로젝트펀드”란 사전에 투자대상, 투자구조 등을 확정하고 설립하는 펀드를 말하고 “블라인드펀드”란 투자대상을 사전에 특정하지 않은 상태에서 먼저 펀드를 설립한 후 투자대상 등을 확정하여 투자하는 펀드를 말함

수익률, 주목적 투자비율 등 펀드 주요구조를 설계하고 공고를 통해 운용사를 선정하는 기업지원펀드에 투자(이하 “공고 방식”이라 한다),^③ 그 밖에 기타의 방식으로 되어 있다.

「부실채권펀드 투자업무 요강」(이하 “부실채권펀드 요강”이라 한다) 제7조에 따르면, 소관부점장은 예산 범위, 부실채권 시장 현황, 자산운용사의 펀드 운용 현황 등을 고려하여 투자계획을 수립하도록 되어 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

기업지원펀드 요강 제7조, 제9조에 따른 기업지원펀드 투자 절차는 [그림 1]과 같고 부실채권펀드 요강 제9조에 따른 부실채권펀드 투자 절차는 [그림 2]와 같은데, 공사가 감사대상기간까지 투자 또는 투자 약정한 기업지원펀드 및 부실채권펀드에 대한 투자 절차상 ‘공고’ (공사 및 금융투자협회 홈페이지를 통해 공고 시행)를 실시하였는지를 점검한 결과

[그림 1] 기업지원펀드 투자 절차도

“기재 생략”

[그림 2] 부실채권펀드 투자 절차도

“기재 생략”

우선, 부실채권펀드의 경우 공사가 감사대상기간까지 투자한 부실채권펀드는 모두 블라인드펀드 형태인데, [표 1]과 같이 최초 1건을 제외한 이후 7건은 모두 ②공고 방식으로 위탁운용사를 선정하였으며, 구체적인 공고 방법은 [표 2]와 같은 3가지 유형으로 구분되는 것으로 확인되었다.

[표 1] 부실채권펀드 블라인드펀드 현황

(단위: 억 원)

순번	펀드명	운용사 선정 공고/ 수시접수	운용사	펀드 설정	펀드 만기	투자	
						펀드 총규모	공사 약정액

“기재 생략”

[표 2] 부실채권펀드 블라인드펀드 공고 방법

구분	내용	사례
----	----	----

“기재 생략”

구분	내 용	사 례
----	-----	-----

다음으로 기업지원펀드의 경우 (1)프로젝트펀드에 투자한 PEF(지분투자형 사모펀드) 7건의 경우 모두 ❶수시접수 방식에 의해 위탁운용사를 선정하였고

(2)블라인드펀드에 투자한 경우에는 [표 3]과 같이 PEF(지분투자형 사모펀드)의 경우 4건 중 1건만 ❷공고 방식에 의하고 나머지 3건(투자약정액 합계 0,000억 원)은 ❶수시접수 방식에 의하였고, PDF(대출형 사모펀드)의 경우 4건 모두 ❷공고 방식에 의하였으며, 공고를 실시한 경우 구체적인 방법은 모두 [표 2]의 ‘공고 후 지정기한 내 접수’ 방식인 것으로 확인되었다.

[표 3] 기업지원펀드 블라인드펀드 투자 현황

(단위: 억 원)

순번	종류	펀드명	운용사 선정 공고/ 수시접수	운용사	펀드 설정	펀드 만기	투자	
							펀드 총규모	공사 약정액

“기재 생략”

순번	종류	펀드명	운용사 선정 공고/ 수시접수	운용사	펀드 설정	펀드 만기	투자	
							펀드 총규모	공사 약정액

그런데 기업지원펀드 요강 제7조에 따른 운용사의 제안 접수 방식 중 ❶수시접수 방식의 경우 공사는 투자 제안을 접수한 특정 운용사의 적정성 및 해당 운용사가 제안한 투자운용계획의 적정성만을 검토하여 투자 여부를 결정하게 되므로

유사한 시기에 공사로부터 투자약정을 받고자 하는 다른 운용사들에게는 균등한 기회를 제공할 수 없어 기회와 공정성을 해할 우려가 있는 바 ❶수시접수 방식은 해당 방식에 의하여야 할 특별한 필요성이 있는 경우에 한하여 제한적으로 활용함이 마땅하다.

다만, 프로젝트펀드의 경우에는 펀드 투자대상 및 관련 거래일정이 사전에 별도로 정해져 있으므로 일률적으로 ❷공고 방식에 의하도록 할 경우 공고 시기(예컨대 3월 중)와 투자 거래일정(예컨대 1월 중) 간의 시기상 불일치로 인해 투자 자체가 제한되는 문제가 발생할 수 있으므로 ❶수시접수 방식을 활용해야 할 필요성이 인정된다.

그러나 블라인드펀드의 경우에는 공사가 기업지원펀드 요강에 정한 절차에 따라 위탁운용사를 선정하고 투자약정을 하면, 이후 운용사가

투자기간 내에 충분한 검토기간을 갖고 투자대상을 발굴하여 선정한 후
공사 등 투자자에게 수시납 요청(capital call)을 하는 절차로 진행되는바

공사가 일정 시기에 펀드 투자계획을 공고하는 경우에도 운용사는
연내 펀드 조성계획, 공고된 투자계획상 펀드결성시한 및 투자기간
등을 고려하여 제안을 접수하고 투자약정을 받은 후 투자기간 내에
투자대상을 발굴·선정할 수 있으므로 ②공고 방식에 의하더라도 프로
젝트펀드와 같은 시기상 불일치로 인한 제한이 발생할 가능성은 낮은
것으로 확인된다.

한편, 공사는 매년 초에 개최하는 기업지원 투자자 협의회에 참석한
투자자들(운용사 등)에게 당해연도 기업지원펀드 투자계획(예컨대 ‘PDF는
하반기 중 PDF 신규 펀드 조성 예정’) 및 투자규모(예컨대 ‘0,000억 원+a’) 등
을 안내하고 있으나

2023년 제1차 기업지원 투자자 협의회를 기준으로 볼 때 온기업
등록 자본시장 투자자 ∇∇개사가 참석하였고 안내한 내용도 개략적인
계획에 한정되었으므로 공고에 갈음하여 운용사 선정계획을 자본시장
전체에 공시하고 기회의 공정성을 확보하는 효과가 있다고 보기는
어려운 것으로 확인되었다.

따라서, 블라인드펀드 형태의 기업지원펀드 투자 시 위탁운용사
선정과 관련하여 투자 제안 접수 방법을 원칙적으로 ②공고 방식(공고 후
지정기한 내 접수 또는 연내 수시접수 등)으로 하고, 특별한 사유가 있는
경우에 한하여 ①수시접수 방식에 의하도록 하는 등 합리적 기준을
마련할 필요가 있다.

다. 투자타당성 검토 방법 개선 필요

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

「내규관리규정」 제3조에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하도록 되어 있다.

기업지원펀드 요강 제11조에 따르면 공사는 기업지원펀드와 관련하여 접수한 투자제안서를 바탕으로 투자 운용계획의 적정성 및 운용사의 적정성 등에 대하여 ‘투자타당성 검토’를 수행하며, 필요 시 외부 회계법인 등에게 투자 회수가능성 등의 검토를 의뢰하고 외부 법무법인 등에게 투자와 관련된 법률리스크 등의 검토를 의뢰할 수 있으며, 같은 요강 제5조에 따르면 요강 외 취급사항에 대해서는 부사장 승인을 얻도록 되어 있다.

국민권익위원회는 2018. 12. 17. ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고’ 제도개선 권고에서, 명칭을 불문하고 소관 사무에 관하여 심의, 평가 등을 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 위원회로 보고, 위원회 구성과 관련하여 위원장 재량으로 위원을 선정하는 등 별도의 위원 선정 절차가 부재한 경우 위원회 심의의 공정성·객관성을 저해할 우려가 있고, 회의록을 작성하지 않거나 위원의 발언 내용을 구체적으로 적시하지 않고 심의 결과만 요약하여 정리하는 경우 의사결정의 투명성·책임성을 저해함 등을 지적한 바 있다.

(2) 감사결과 확인된 사항

그런데 기업지원펀드 투자 절차상 투자타당성 검토 현황을 점검한 결과, 공사는 [그림 12]와 같은 투자 절차에서 ‘투자타당성 검토’를

①수시접수 방식의 경우에는 실시하지 않고 ②공고 방식의 경우로서
◎개를 초과하는 운용사가 제안한 경우에만 ‘서류심사’라는 명칭으로
실시하고 있는 것으로 확인되었다.

구체적으로 캄코 주력산업 대출형 기업지원펀드(PDF) ◇호의 경우
2023. 7. 27. 운용사 선정계획 공고, ①2023. 8. 21. 투자제안서 접수,
②2023. 8. 24. 투자타당성 검토(서류심사), ③2023. 8. 29.~30. 운용사 현장
실사, ④2023. 9. 7. 기업지원펀드 투자심의회 의결, ⑤2023. 9. 19. 리스크
관리심의회 및 2023. 9. 25. 이사회 의결 순으로 절차를 진행하였는데

2023. 7. 21. 운용사 선정계획 공고를 위한 승인(이사 결재) 시에
◎개를 초과하는 운용사가 제안할 경우에 ②투자타당성 검토(서류심사)를
실시하기로 정하고, 평가자를 내부책임자 ■인(기업지원총괄처장, 부처장,
담당팀장) 및 외부전문가 ●인으로 구성하기로 하면서 외부전문가는 특정
하지 않았으며, 심사방법은 공고한 평가기준표에 따라 평가하여 평가
점수가 기준점수(00점) 이상인 운용사 중 상위 ◎개 이내 운용사로
Shortlist를 작성하는 방식에 의하기로 하였다.

그런데 기업지원펀드 요강은 제11조에서 투자 운용계획의 적정성 및
운용사의 적정성 등에 대하여 ②투자타당성 검토를 수행한다고만 규정
하고, 어떤 경우에 투자타당성 검토를 실시하는지, 실시하는 경우 평가
자의 구성, 외부평가자의 위촉권자, 평가기준 및 의결 방법 등에 대하
여는 아무런 규정을 두고 있지 않으나

공사는 위와 같은 투자타당성 검토의 세부 사항에 대해 요강 상
아무런 근거가 없음에도 불구하고 제5조의 요강 외 취급사항에 관한
부사장 승인을 받지 않고 운용사 선정계획 공고 승인(이사 결재)에서
세부 사항을 정하여 실시한 것으로 확인되었다.

또한, 이후 소관부점장(기업지원총괄처장) 결재로 외부전문가 ①인을 구성하고 2023. 8. 24. 서류심사 회의를 개최하여 총 ②개의 운용사를 심사한 후 ③개 운용사를 ④투자심의회 심의 대상 운용사로 선정하였는데, 2023. 8. 25.자 서류심사 결과보고 결재문(△△△△△△△-3707)에 총 ⑤인의 평가자별 평가결과(서류심사 평가기준표 작성분)를 첨부하면서 평가자의 이름을 모두 익명으로 처리하였으며 서류심사 확인서를 작성하여 첨부하면서 상위 ⑥개사에 대한 최종 산정점수 및 ⑥개사 선정결과만을 기재한 것으로 확인되었다.

본 건에서 서류심사 회의는 운용사 및 투자운용계획의 적정성을 평가하여 투자심의회 심의 대상 운용사를 선정하는 중요한 의사결정을 하고 있어 그 명칭에도 불구하고 실질적으로 ‘위원회’의 기능을 수행하였는데, 내규상 외부위원 자격, 위촉권자 등 선정 절차를 명시하지 않고 소관부점장 결재로 위원을 선정하였는바 심의의 공정성·객관성을 저해할 우려가 있고, 또한 위원의 평가결과를 구체적으로 적시하지 않고 심의결과만 요약하여 정리하였는바 의사결정의 투명성·책임성을 저해할 우려가 있다.

따라서, ②투자타당성 검토와 관련하여 어떤 경우에 투자타당성 검토를 실시하는지, 실시하는 경우 평가 위원의 구성 및 위촉권자, 심의기준 및 심의·의결 방법, 평가결과의 적시 등 중요 사항을 기업지원펀드 요강에서 정하여 그에 따라 운영하도록 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 기업지원펀드 투자 시 투자 제안 접수 방법 및 투자타당성 검토 방법에 관한 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장은 기업지원펀드 투자 시 투자 제안 접수 방법 및 투자타당성 검토 방법에 관한 개선 방안을 마련하여 「기업지원펀드 투자 및 관리 업무요강」에 반영하시기 바랍니다.(통보)